UMOWA O WSPÓŁPRACY

Na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego (zasada swobody umów)

zawarta w dniu _____ 2026 r.

pomiędzy:

> **CQRE Kamil Andrusz**
> ul. Starowiejska 16, 81-356 Gdynia
> NIP: 9581300902 | REGON: 386778329
> reprezentowana przez: Kamila Andrusza
> *zwany dalej „Partnerem Technologicznym"*

a

> **Mateusz Sokólski Account Management**
> ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice
> NIP: 8952117558
> reprezentowana przez: Mateusza Sokólskiego
> *zwany dalej „Partnerem Biznesowym"*

łącznie zwanymi „Partnerami" lub „Stronami"

§ 1. Preambuła i przedmiot umowy

1. Partner Biznesowy pozyskał klienta końcowego — **Napi sp. z o.o.** (dalej: „Klient") — i wprowadził go do współpracy z Partnerem Technologicznym.
2. Partner Technologiczny opracował koncepcję i ofertę wdrożenia systemu Chatwoot + n8n + AI dla Klienta (dalej: „Projekt").
3. Strony postanawiają wspólnie zrealizować Projekt, łącząc kompetencje biznesowe i technologiczne, na zasadach określonych niniejszą Umową.
4. Projekt obejmuje **Fazę 1** (analiza i konfiguracja) oraz **Fazę 2** (wdrożenie i integracja).
5. Szacunkowa wartość Projektu: **75 000 – 100 000 PLN netto**.

§ 2. Podział ról i obowiązków

Partner Technologiczny (CQRE) odpowiada za:

1. Opracowanie koncepcji technicznej i architektury rozwiązania
2. Realizację głównych prac wdrożeniowych (Chatwoot, n8n, AI)
3. Zarządzanie projektem po stronie technicznej
4. Przygotowanie oferty handlowej i negocjacje cenowe z Klientem
5. Fakturowanie Klienta końcowego

Partner Biznesowy (Mateusz Sokólski AM) odpowiada za:

1. Pozyskanie Klienta i utrzymanie relacji biznesowej z Klientem
2. Bieżącą komunikację z Klientem w zakresie uzgodnionym z Partnerem Technologicznym
3. Realizację zadań projektowych przydzielonych w ramach Fazy 1 i Fazy 2
4. Raportowanie postępów ze swojej części prac

Wspólnie Partnerzy:

1. Uzgadniają harmonogram i kamienie milowe Projektu
2. Konsultują się w kwestiach strategicznych dotyczących Klienta
3. Podejmują wspólne decyzje w sprawach wykraczających poza ustalony zakres

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wkład w realizację Projektu (pozyskanie Klienta + realizacja zadań) Partner Biznesowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości **30% (trzydzieści procent) wartości netto** kontraktu z Klientem za Fazę 1 i Fazę 2.
2. Szacunkowe wynagrodzenie Partnera Biznesowego: **22 500 – 30 000 PLN netto**.
3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest faktyczna wartość netto faktur wystawionych Klientowi za Fazę 1 i Fazę 2.
4. Wynagrodzenie nie obejmuje ewentualnych kolejnych faz Projektu, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu.

§ 4. Rozliczenia i płatności

1. Partner Biznesowy wystawia fakturę VAT po otrzymaniu przez Partnera Technologicznego zapłaty od Klienta za daną Fazę (lub jej etap).
2. Termin płatności faktury: **14 dni** od daty wystawienia.
3. W przypadku rozliczenia etapowego, wynagrodzenie Partnera Biznesowego jest wypłacane proporcjonalnie po każdej wpłacie Klienta.
4. Partner Technologiczny informuje Partnera Biznesowego o każdej wpłacie Klienta w ciągu **3 dni roboczych** od jej otrzymania.

§ 5. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności:
   – danych Klienta i szczegółów Projektu
   – warunków finansowych (wartość kontraktu, podział wynagrodzenia)
   – szczegółów technicznych wdrożenia
   – know-how, metod pracy i kontaktów biznesowych drugiej Strony
2. Obowiązek poufności obowiązuje przez czas trwania Umowy oraz **24 miesiące** po jej rozwiązaniu.
3. Naruszenie poufności uprawnia drugą Stronę do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 6. Własność intelektualna

1. Prawa autorskie do materiałów wytworzonych wspólnie w ramach Projektu przysługują Partnerowi Technologicznemu z chwilą zapłaty pełnego wynagrodzenia Partnerowi Biznesowemu, o ile nie postanowiono inaczej.
2. Każda ze Stron zachowuje prawo do wykorzystania ogólnych metod, technik i doświadczeń (know-how) nabytych podczas realizacji Projektu, o ile nie narusza to klauzuli poufności (§ 5).
3. Wykorzystanie Projektu jako case study lub referencji wymaga pisemnej zgody obu Partnerów oraz Klienta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Każda ze Stron odpowiada za należyte wykonanie swoich obowiązków określonych w § 2.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron wobec drugiej jest ograniczona do **wysokości wynagrodzenia netto** Partnera Biznesowego przewidzianego w § 3.
3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wskutek siły wyższej.
4. Partner Biznesowy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne decyzje Klienta dotyczące zakresu lub kontynuacji Projektu.

§ 8. Czas trwania i wypowiedzenie

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia Fazy 2 Projektu.
2. Szacowany termin zakończenia: do **30 czerwca 2026 r.**
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem **30-dniowego** okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej (w tym e-mail).
4. W przypadku wypowiedzenia, Partnerowi Biznesowemu przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do zaawansowania prac na dzień rozwiązania Umowy.
5. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest możliwe wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia Umowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni.

§ 9. Niezależność Stron

1. Niniejsza Umowa ustanawia **partnerstwo projektowe** między niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Nie tworzy stosunku pracy, spółki cywilnej ani relacji agencyjnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Każda ze Stron samodzielnie organizuje swoją pracę, określa czas, miejsce i sposób jej wykonywania.
3. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za swoje zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki, składki zdrowotne).
4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej Strony bez jej pisemnej zgody.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory Strony rozstrzygają polubownie. W przypadku braku porozumienia w ciągu 30 dni — właściwy jest sąd powszechny dla siedziby pozwanego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Kamil Andrusz
CQRE
Partner Technologiczny

Mateusz Sokólski
Mateusz Sokólski Account Management
Partner Biznesowy

Umowa o Współpracy — Draft v2.0 — marzec 2026
Przed podpisaniem zalecana konsultacja z prawnikiem.